

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1403/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย บัญญัติ นงนุช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 266 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

บรรยายฟ้องว่าจำเลยทำเอกสารปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้น เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายด้วยว่า ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกับผู้อื่นปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ และใช้เอกสารปลอมดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 266, 268, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 266(1) วางโทษจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่าคำฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็น
ว่า คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าจำเลยทำเอกสารปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อ
ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องบรรยายด้วยว่าผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไร
คำฟ้องโจทก์ก็สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158
แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้ทำใบเสร็จรับเงินปลอมและสมควรกำหนด
โทษจำเลยใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะเรื่องกำหนดโทษให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี โดยให้
รอลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ